



訴願決定書

案 號： 1111030867

要 旨： 因違反空氣污染防治法事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 10 月 20 日

發文字號： 新北府訴決字第 1111644154 號

相關法條： 訴願法 第 1、18、2、3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1111030867 號

訴願人 江○勳

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反空氣污染防治法事件，不服原處分機關民國 111 年 7 月 11 日新北環稽字第 00-000-000062 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願係受行政處分之相對人或利害關係人對行政機關之行政處分，認為其違法或不當，致損害其權利或利益時，請求救濟之方法，此觀訴願法第 1 條至第 3 條及**第 18 條**之規定甚明。若訴願人非受行政處分之相對人，亦非利害關係人提起訴願者，訴願事件應為**不受理**之決定，為訴願法第 77 條第 3 款所明定。
- 二、卷查原處分機關民國 111 年 7 月 11 日新北環稽字第 00-000-000062 號裁處書（下稱系爭裁處書）其受行政處分之相對人為「江○東」，訴願人並非受行政處分之相對人，且系爭裁處書對於訴願人之權利或法律上之利益並未發生得喪變更之法律效果，自難認其為訴願法**第18條**規定之利害關係人。是以，訴願人對系爭裁處書提起訴願，即與訴願法**第18條**之規定未合，而非適格之當事人，訴願人提起本件訴願顯非適法，不應受理。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 3 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 張文郁（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 林泳玲

委員 黃愛玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 10 月 20 日